戸籍行政における総合情報誌

戸籍だより

大阪

2011. 8. 1

No.142

大阪法務局民事行政部戸籍課

―戸籍・国籍事務について―

大阪法務局民事行政部長
小　沼　邦　彦

本年４月の人事異動により，大阪法務局民事行政部長を拝命しました小沼でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

私は，大阪勤務は三年前の職員課長以来の二度目の勤務で，前任は大津地方法務局長です。その前と申しますか，大阪局職員課長の次は法務省民事局総務課登記情報管理室長として，法務局予算の責任者の仕事に携わっておりました。最後の年は民主党政権となった最初の年であり，予算編成方法も大幅に変わりました。その中で法務省予算の大きな部分を占めていた登記事務のコンピュータ関係が事業仕分けの対象となるなど，激動の一年でございましたが，幸いに事業の意義については十分な御理解をいただき，私も民事局を無事卒業させていただきました。

ところで，私自身の戸籍・国籍事務の関わりは多くはありませんが，まず，昭和６０年に本省へ異動となったときに，初めての勤務場所は国籍事務を所掌していた民事局第五課，今でいう民事第一課でした（平成１３年の省庁再編で当時戸籍事務を所掌していた第二課と国籍事務を所掌していた第五課が統合されて民事第一課となったものである。ちなみに当時の民事第一課は総務課と改称されている。）。

当時は，昭和５９年に父母両系主義への国籍法改正があり，本省への異動はその翌年でしたので，経過措置として２０歳未満の者に認められた国籍取得届が，大使館等から本省に相当の量が送られてきたことが印象に残っています。私はその後現在の総務課に異動となったので，本省で戸籍・国籍事務に携わったのはこの１年間だけでした。しかし，総務課に移った後においても，平成１０年頃に予算係で成年後見登記制度を創設する予算要求に携わりましたし，平成１３年に企画係の法務専門官のときには，戸籍のオンライン申請の構築等にも間接的に関与しました。

後者の平成１３年という年は，平成１２年に森内閣が「日本新生プラン」

を政策の基本に掲げて，「ＩＴ戦略本部」を設置し，次々とＩＴ関連施策を進めているときでした。特に電子政府の実現ということで，行政手続の電子化を強力に推進しており，登記や戸籍は国民の最も利用する行政手続の一つでしたから，早急に両手続についてオンライン申請化を可能にするよう法務省へ強い要請がありました。私はそのときに総務課で民事局のＩＴ化の担当窓口であったのです。

しかし，戸籍情報は，プライバシー性が高いため高度のセキュリティが要請されるのはもちろんのこと，戸籍上使用できる文字をどのように統一するかという極めて難しい問題が内在していましたので，関係省庁の調整も大変でした。その後，私は予算担当補佐官に異動しましたが，仕様書作成のための予算化が図られ，平成１６年にはオンラインシステムによる戸籍事務の取扱いに係る通達が発出されるとともに，市町村に対してオンラインシステム構築のための標準仕様書が示されています。

今，現場で戸籍事務を所管する立場となってこれまでを振り返ってみると，オンライン化は未だ実現はしていませんが，当時のコンピュータ化率は半分程度でしたから，電子化した市町村は相当に増加しています。しかし，これを早急に１００％としなくてはなりません。そう考えるのは，あの東日本大震災で被災された４市町でコンピュータ化後の戸籍正本が滅失しましたが，法務局に保管されていた戸籍副本データ等により，２月程度で戸籍の再製が完了しているからです。国も地方も財政事情は極めて厳しいものがありますが，住民の皆さんの利便性を向上させるのはもちろんのこと，災害・危機管理対策としても戸籍のコンピュータ化の緊急度は極めて高いといわざるを得ません。どうか未対応の自治体の皆様には，その実現に向けて御努力いただけるようよろしくお願いする次第です。

一方，昨年は，戸籍制度にマスコミの注目が集まった年でもありました。「戸籍に在籍する所在不明高齢者」及び「虚偽の養子縁組」の問題です。前者の注目度は薄れつつありますが，後者は，最近も臓器移植の関係で縁組を偽装した医師と暴力団組員の報道がありました。養子縁組の偽装を未然に防止する措置としては，昨年１２月に法務省民事局長通達が発出され，偽装の疑いのある届出については，管轄法務局長等に照会することとされましたので，当局管内においても相当の効果が現れていると聞いています。

このほか，平成２０年５月に施行された改正戸籍法は，戸籍公開制度の厳格化及び戸籍記載の真実性の担保を主眼にした大きな意味を有する改正

でしたが，今国会においては，親権の一時停止等を内容とする民法等の一部を改正する法律が可決・成立し，戸籍法も公布後１年以内の政令で定める日をもって施行される予定です。これらの流れを見るに，戸籍制度は，国民のニーズ及び社会情勢等の変化を踏まえて，確実に改善されていると感じることができます。そして，これらの改善は市町村の戸籍事務担当者の皆さんと法務局担当職員のこれまで協同して取り組んできた結果であると感じざるを得ません。戸籍・国籍事務に関わる皆さん方には，これからも引き続き戸籍・国籍事務の適正な運用に向けて御尽力いただくようお願いして結びのことばとさせていただきます。

就任のご挨拶

大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会
会長　野村　俊明

このたび，谷川前会長の後を引き継ぎ本協議会の会長に就任することとなり，身の引き締まる思いをいたしております。

まず冒頭に，本年３月１１日に発生しました東北地方太平洋沖地震により，お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りしますとともに，被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

さて，ご承知のとおり本協議会は昭和２３年１０月に発足して以来，６０年を超える輝かしい歴史と伝統を有しております。これもひとえに歴代会長をはじめ諸先輩の皆様の並々ならぬご努力の賜物と深く敬意を表する次第でございます。

最近の戸籍・住民基本台帳制度をめぐる状況をみてみますと，昨年６月に戸籍法施行規則が一部改正され，除籍・改製原戸籍や受付帳の保存期限が１５０年に伸長されました。また年金不正受給事件の発覚で，戸籍に記載されたままの所在不明高齢者の多数の存在が明らかとなり，１２０歳以上で戸籍附票に住所記載のない方の戸籍の職権消除の取扱いがなされました。さらに昨年末には養子縁組を繰り返している方に対する取扱いも示されたところです。

出生・親子関係・婚姻・離婚・死亡といった事実を身分関係として登録し公に証明する戸籍制度は，国民生活の基盤となるものであり，事務執行にあたっては制度改正に適切に対応し，統一性と正確性を確保することが求められております。

本協議会としましても，時代に即した必要な情報の早期収集と会員の皆様への情報提供に努めて参りたいと思います。

今後とも，法務局をはじめ関係機関の格別のご指導，ご鞭撻と会員の皆様のご支援，ご協力をいただきながら，微力ではありますが本協議会の発展に尽力してまいる所存でございますので，どうぞ宜しくお願い申し上げます。

平成２３年度市区町村戸籍事務従事職員初級者研修セミナー問題・解答

—出生・認知—

【第１問】

西淀太郎と福島花子の婚姻前の出生子の出生届が夫婦の夫の氏を称する婚姻届とともにされました。夫婦は婚姻後の戸籍に子を直ちに入籍させたいと考えており，別紙のとおり出生届が提出されました。そのまま受理できますか。

【解　答】

父母の婚姻成立前に出生した子について，父母の婚姻成立後に嫡出子出生の届（戸籍法第６２条）をしたときは，その届には認知の届の効力が認められるため，当該出生子は準正嫡出子の身分を取得し（民法第７８９条第２項），父母の氏を称して直ちに父母の戸籍に入籍することになります。

したがって，子は認知により準正嫡出子の身分を取得するものであることを明らかにする趣旨から，出生届の「その他」欄に父母の婚姻成立の日を記載します。

戸籍法第６２条の嫡出子の出生届については，上記のとおり父の認知届（民法第７８１条，戸籍法第６０条）があったと同様に認知の届出の効力を付与されるため，必ず父から届けなければならないとされています。

出生証明書について

・子の氏名欄が空白・・・届出書のその他欄に「出生証明書中子の氏名欄は，命名前のため空欄」と記入します（昭和５０年５月２３日付け民二第２６９６号通達）。

・証明者の署名押印・・・証明書作成者の氏名が自書されていれば，押印までは必要としません。作成者の氏名が印刷されたもの，ゴム印のものは押印が必要となり，証明者が自筆によりカーボン紙を用いて署名している場合は自筆の署名と解されます（出生証明書の様式等を定める省令第１条，戸籍だより第１３３号８ページ）。

届書について

・子の氏名・・・・・「乃」の文字は「乃」が正しい。

長音記号「ー」は直前の音を延引する場合に限り，同音の繰り返しに用いる。

「ゝ」「ゞ」は直前の文字の繰り返しに用いる場合に限り用いることができます（平成１６年７月２７日付け民一第２６６４号通達）。

・届出日・・・・・・出生の届出は子の出生した日から起算して（初日算入）１４日以内（国外で出生した場合は３か月以内）に行わなければならない（戸籍法第４３条，同法第４９条第１項）とされています。

また，届出期間の末日が日曜日，その他休日にあたる場合は，その翌日をもって期間満了となります（地方自治法第４条の２，行政機関の休日に関する法律第２条，昭和６３年１２月２０日付け民二第７３３２号通達）。よって，本件の届出期間の末日である平成２３年６月１２日が日曜日なので，当日が満了の日となります。

・生まれたとき・・・午後８時１０分と訂正します。

・生まれたところ・・施設の名称ではなく，住所を記入します。

・世帯主との続柄・・戸籍上の続柄　「長女」ではなく「子」と記入します。

（住民基本台帳事務処理要領，世帯主との続柄記載方法）

・母の氏名・・・・・夫の氏を称する婚姻を，同日提出しているため，母の氏名は「西淀花子」となります。

・本籍・・・・・・・母の婚姻前の本籍地ではなく，婚姻後の筆頭者「西淀太郎」の本籍地を記入します。

・届出人・・・・・・直ちに父母婚姻中の戸籍に入籍させるためには，父から届け出る必要があります。

・その他欄・・・・・「同日別件にて父母婚姻届」，「出生証明書中，子の氏名欄は命名前のため空白」と記入します。

出生届

平成23年6月13日届出

（あて先）大阪市西淀川区長

受理 平成 年 月 日 第 号	発送 平成 年 月 日（大阪市・区長印）
送付 平成 年 月 日 第 号	

住民関係	戸籍記載	記載調査	調査票	附票	住民票	通知

本届書中 字加入 字削除 字訂正

住所を定めた年月日（記入の必要はありません。）

(1) 生まれた子	子の氏名（よみかた）	にしよど（氏） すずのまりー（名）	父母との続き柄 ☑嫡出子 □嫡出でない子 （長 □男 ☑女）
(2)	生まれたとき	平成23年5月30日 □午前 ☑午後 20時10分	
(3)	生まれたところ	御幣島レディースクリニック 丁目 番地 番 号	
(4)	住所（住民登録をするところ）	大阪市福島区大開1丁目8番地7号	世帯主の氏名 福島花子 / 世帯主との続き柄 長女
(5) 生まれた子の父と母	父母の氏名 生年月日（子が生まれたときの年齢）	父 西淀太郎 昭和53年12月6日（満32歳）	母 福島花子 昭和58年4月6日（満28歳）
(6)	本籍（外国人のときは国籍だけを書いてください）	大阪市福島区大開1丁目8番地 番	筆頭者の氏名 福島花子
(7)	同居を始めたとき	昭和 平成 年 月（結婚式をあげたとき、または、同居を始めたときのうち早いほうを書いてください）	
(8)	子が生まれたときの世帯のおもな仕事と	□1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯 □2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯 □3.企業・個人商店等（官公庁は除く）の常用勤労者世帯で始め先の従業者数が1人から99人までの世帯（日々または1年未満の契約の雇用者は5） □4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯（日々または1年未満の契約の雇用者は5） □5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯 □6.仕事をしている者のいない世帯	
(9)	父母の職業	（国勢調査の年― 年―の4月1日から翌年3月31日までに子が生まれたときだけ書いてください） 父の職業	母の職業
その他			
届出人	□1.父 ☑2.母 □2.法定代理人（ ） □3.同居者 □4.医師 □5.助産師 □6.その他の立会者 □7.公設所の長		
	住所	(4)と同じ 丁目 番地 番 号	
	本籍	他と同じ 丁目 番地 番	筆頭者の氏名 他と同じ
	署名	福島花子 ㊞ 昭和58年4月6日生	
事件簿番号			

連絡先（重要連絡が取れるところ）
電話（ ）
自宅・勤務先・呼出（ 方）

記入の注意

○ 黒ボールペンか黒インキで正しく書いてください。
○ 文字は、つづけないで正確に書いてください。
○ □には、あてはまるものに☑のようにしるしをつけてください。

・子の名は、常用漢字、人名漢字、かたかな、ひらがなで書いてください。
・「よみかた」は、戸籍には記載されません。

◎届出期間
子が生まれた日からかぞえて14日以内に届け出てください。

◎届出地
子の本籍地、届出人の所在地又は生まれたところのいずれかの役所に出してください。

・「筆頭者の氏名」には、戸籍のはじめに記載されている人の氏名を書いてください。

ご持参いただくもの
○印鑑（届出人が署名押印した印）
○母子健康手帳
○国民健康保険被保険者証（当区居住の方で生まれた子が国民健康保険の被保険者となるとき）

・子の父又は母が、まだ戸籍の筆頭者となっていない場合は、新しい戸籍がつくられますので、この欄に希望する本籍を書いてください。

・届出人は、子の父母が第1順位です。
・届出人が署名したあと届書を持参する方は親族、その他の方でもかまいません。

届出られた事項は、人口動態調査（統計法に基づく指定統計第5号、厚生労働省所管）にも用いられます。

出生証明書

記入の注意

子の氏名		男女の別	・1男 ②女
生まれたとき	平成23年5月30日 午前 午後 8時10分		
(10) 出生したところの種別	1病院 ②診療所 3助産所 4自宅 5その他		
(10) 出生したところ	大阪市西淀川区御幣島1丁目2番地10号		
(10) その種別（出生したところの種別1～3）施設の名称	御幣島レディースクリニック		
(11) 体重及び身長	体重 2352グラム	身長 43センチメートル	
(12) 単胎・多胎の別	①単胎 2多胎（ 子中第 子）		
(13) 母の氏名	福島花子	妊娠週数	満37週2日
(14) この母の出産した子の数	出生子（この出生子及び出生後死亡した子を含む） 1人 死産児（妊娠満22週以後） 0胎		
(15) 1 医師 / 2 助産師 / 3 その他	上記のとおり証明する。 平成23年5月30日 （住所）大阪市西淀川区御幣島1丁目2番地10号 （氏名）御幣島正夫 ㊞ （電話番号）(06)6478-9625		

夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と書いてください。

体重及び身長は、立会者が医師又は助産師以外の者で、わからなければ書かなくてもかまいません。

この母の出産した子の数は、当該母又は家人などから聞いて書いてください。

この出生証明書の作成者の順序は、この出生の立会者が例えば医師・助産師ともに立ち会った場合には医師が書くように1、2、3の順序に従って書いてください。

別紙

【第２問】

平成２１年５月１日にＡ男とＢ女が婚姻し，平成２３年６月１０日に男子Ｃを出産しました。その後Ａ男とＢ女が平成２３年６月２０日に離婚しＢ女は新戸籍を編製しました。

1　Ｂ女は「男子ＣはＡ男の子ではない」として，Ａ男の戸籍に入籍させたくないと考えています。どのように答えますか。

2　Ｂ女は，後日男子Ｃの実父Ｄ男と婚姻届を提出したく，子を直ちに婚姻後の実父Ｄの戸籍に入籍させたいと考えています。どのように答えますか。

【解　答】

妻の婚姻中に懐胎した子は，その夫の子と推定されます。また，婚姻の成立の日から２００日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から３００日以内に生まれた子は，婚姻中に懐胎したものと推定されます(民法第７７２条)。嫡出子は父母の氏を称し父母の戸籍に入籍するとされています（民法第７９０条第１項，戸籍法第１８条第１項)。出生後届出未済の間に離婚した場合も父母の離婚の際における氏を称し，その当時の戸籍に入籍することになります（民法第７９０条第１項ただし書)。問いの出生子も，出生の日から起算して１４日以内（国外で出生した時は３か月以内）に出生届をしなければならない（戸籍法第４９条第１項）こともあり，戸籍制度上からも本来は嫡出子出生届により一旦母の夫Ａ男の戸籍に記載され，その後，嫡出否認の裁判（戸籍法第５３条)，親子関係不存在の裁判などにより，戸籍法第１１６条の戸籍訂正申請に基づき母の嫡出でない子に訂正し，その後，家庭裁判所において入籍の許可を受け，届出をすると母の戸籍に入籍することとなります。

1　前夫Ａ男の戸籍に入籍させたくないとしていることから，出生届未済のまま，男子ＣとＡ男の親子関係不存在の裁判が確定した後にさらに，子の氏を母の氏に変更する家庭裁判所の許可審判を得てから「母の氏を称して入籍する」旨の出生届を提出すれば離婚後の母の戸籍に入籍できます（昭和４６年２月１７日付け民事甲第５６７号回答)。

　出生届のその他欄には，「○年○月○日Ａ男との親子関係不存在確認の裁判確定につき，裁判謄本及び確定証明書添付」と記入します。

そして，届出期間を経過した場合は，届出義務者懈怠の責めを負うこととなります（戸籍法第１３５条）。

2　男子Ｃは母（Ｂ女）とＡ男の婚姻中に出生しているので，Ａ男との親子関係不存在の裁判が確定しても，出生時の母の氏（Ａ男との婚姻中の氏）を称し，出生時の母の戸籍であるＡ男の戸籍に入籍するのが原則です。しかし，実父Ｄ男と婚姻し直ちにその戸籍に入籍させたいとしていることから，男子Ｃは民法第７８９条の準正嫡出子としての身分取得と同時に父母の氏を称し，婚姻届と認知届により直ちに父母の戸籍に入籍できるとされているので，上記１同様出生届未済のままＡ男との親子関係不存在の裁判を確定した後に，婚姻届と同時に問１の戸籍法第６２条の規定による認知の効力を有する嫡出子の出生届を提出すればよいことになります（昭和４０年９月２２日付け民事甲第２８３４号回答）。

ただし，Ｂ女の婚姻は６か月の再婚禁止期間を経過（民法第７３３条第１項）した後でないと届け出ることができません。最後に，出生届出期間経過の責めを負うことも同様です。

—婚姻・離婚—

【第１問】

次の場合，婚姻届を受理できるかどうか検討して下さい。このとき，想定できる様々な事例を考慮に入れてください。

1　妻は未成年であるが，妻の実父が婚姻に反対して同意してくれない。

2　妻が平成２２年８月２９日に離婚し，平成２３年２月２８日に前夫とは違う男と婚姻届を提出する。

3　外国に居住している（附票及び住民票上の住所も外国になっている。）日本人男と外国人女が外国で婚姻を成立させ，日本人男の実家がある市区町村（本籍地ではない。）で婚姻届を提出する。

【解　答】

1　未成年の子の婚姻の場合は，父母の同意があることが条件になります（民法第７３７条）。これは，婚姻についての判断能力が不十分な未成年の保護を図るための要件とされています。ただし，父母の同意がない届出であっても，受理されればその婚姻は有効に成立し，後に取り消すことはできません（同法第７４４条）。

父母の同意権は，親権に基づくものではありませんので，仮に，父母が親権を有していない場合でも，父母の同意を得なければならないとされています（昭和３３年７月７日付け民事甲第１３６１号回答）。また，妻が養子縁組をしている場合，養父母の同意を得ればよく，実父母の同意を得る必要はありません（昭和２４年１１月１１日付け民事甲第２６４１号回答）。この場合，実父母のみの同意がある婚姻の届出は受理すべきでないとされています（昭和２３年１０月１５日付け民事甲第１４１２号回答）。

なお，父母の一方が同意をしないとき，行方が知れないとき，死亡したとき又は意思を表示することができないときは，他方の一方の同意のみで足り（民法第７３７条第２項），父母の双方の行方が知れないとき，死亡したとき又は意思を表示することができないときは，父母いずれの同意も要しないとされています（昭和２３年５月８日付け民事甲第９７７号回答）。

2　女性が再婚をするには，前婚の解消又は取消の日から６か月を経過した後でなければなりません（民法第７３３条第１項）。この期間の計算は，初日不算入です（同法第１４０条）。本問の場合，平成２２年８月２９日に離婚しているので，期間計算はその翌日の８月３０日を起算日とし，６か月後の平成２３年２月３０日が応答日となります。しかし，平成２３年２月は２８日までしかないので，民法第１４３条第２項により，平成２３年２月末日である２８日が満了日となり，平成２３年３月１日から婚姻届が受理可能となります。したがって，今回の事例では，再婚禁止期間を経過していないため，この婚姻届は受理できません。

しかし，再婚禁止期間は，再婚した女性の出産する子について，嫡出推定の重複を避けるための要件ですので，その期間内であっても嫡出推定の重複を生ずるおそれのない場合には，再婚を禁止する必要がありません。したがって，妻が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には，その出産の日からこの制限はなくなります（民法第７３３条第２項）。このほか，先例により再婚禁止期間の適用がないとされている以下のような事例では，再婚禁止期間を経過していなくても受理できる場合があります（設題解説戸籍実務の処理Ｖ婚姻・離婚編(1)婚姻１８ページ以下参照）。

(1)　懐胎ができない旨の医師の証明書が添付されている（昭和２９年３月２３日付け民事甲第６０７号回答）。

(2)　妻が高齢である（昭和３９年５月２７日付け民事甲第１９５１号回答）。

(3)　離婚した前夫との再婚である（大正元年１１月２５日付け民事第７０８号回答）。

3　外国に在る日本人が，その国の方式に従って身分行為をし，身分証書が作成されたときは，３か月以内に在外大使館又は領事館に届出をしなければなりません（戸籍法第４１条第１項）が，その国に大使等が駐在していない場合は，本籍地市区町村長に直接郵送することになります（同法条第２項）。また，大使等が駐在している場合でも，本籍地に直送したり，帰国後に直接提出することもできます（大正３年１２月２８日付け民第８９３号回答，昭和５年６月１９日付け民事第

２８０号回答)。

帰国後に直接提出する場合の提出地については，事件本人の本籍地のみとし，所在地に提出があったときは発収簿に記載した上，本籍地に送付するという考え方もありますが，届出人が国内にあるので，届出の通則である戸籍法第２５条の趣旨により，所在地でも受理することができると考えられます。

【第２問】

次の場合，離婚届を受理できるかどうか検討して下さい。このとき，想定できる様々な事例を考慮に入れてください。

1　離婚後の子の親権を父母共同親権とする旨を離婚届に記入している。

2　夫の署名がない。

3　調停離婚が成立してから１５日後に，申立人夫が届出人として離婚届を提出する。

4　夫が不受理申出をしている。

【解　答】

1　離婚の際，夫婦の間に未成年の子があるときには，夫婦の一方を親権者と定めなければなりません（民法第８１９条第１項)。したがって，離婚後の子の親権を父母の共同親権とするような離婚届は受理できません（同法第７６５条第１項，同法第８１９条第１項)。ただし，親権者の指定を欠く協議離婚の届出が誤って受理されても，意思の欠如等の離婚の無効原因がなければ，離婚そのものは有効に成立します（同法第７６５条第２項)。この場合，離婚届出後に親権者指定の協議が成立すれば親権者指定届（同法第８１９条第１項，第５項）をすることになり，協議はしていたが届書の記載を遺漏したのであれば，追完届をすることになります（昭和２５年６月１０日付け民事甲第１６５３号回答)。

なお，外国で成立した日本人同士の協議離婚の報告的届出で，その国においては未成年者の共同親権を認めている場合には，離婚の実質的成立要件は夫婦の共通本国法である日本法になります（法の適用に関する通則法第２７条，同法第２５条）が，意思の欠如等，離婚の無

効原因がなければ，離婚自体は有効に成立するので，離婚届を受理できます。この場合，親権者指定届があるまでは，共同親権のままとなります。

また，外国で成立した裁判離婚の場合は，外国離婚判決の承認の問題として，民事訴訟法第１１８条が全面的に適用され，同条の要件を充足する限り，わが国においてもその効力が認められますので，離婚後の子の親権を父母の共同親権とする離婚届も受理できます（昭和５８年３月７日付け民二第１７９７号回答）。

2　協議離婚の場合は，届出人は当事者双方なので（民法第７６４条，同法第７３９条，戸籍法第７６条），夫婦各々の署名が必要です。しかし，夫が外国人で，外国で成立させた離婚の報告的届出の場合（戸籍法第４１条），裁判離婚の場合で，調停もしくは審判の申出人又は訴えの提起者が妻である場合（同法第７７条第１項，同法第６３条第１項）は，届出義務者は妻のみですので，夫の署名なしに受理できます。

3　裁判離婚は判決もしくは審判確定の日，又は調停成立の日から効力が生じます。その届出は報告的届出であり，訴えの提起者又は調停の申立人が，判決もしくは審判が確定した日又は調停が成立した日から１０日以内に届出をしなければなりません（戸籍法第７７条第１項，同法第６３条第１項）。しかし，届出期間が経過した後の届出であっても，戸籍記載の必要上，市町村長はこれを受理しなければならないものとされるので（同法第４６条），本問の夫からの離婚届は受理できます。

なお，届出義務者が期間内に届出をしないときは，訴え又は調停の相手方から届出をすることが認められますが，期間内に相手方から届出がされても，受理できません（同法第７７条第１項，同法第６３条第２項）。

4　夫が不受理申出をしていたとしても，受付の際に，夫の本人確認ができれば受理が可能です（戸籍法第２７条の２，戸籍法施行規則第５３条，平成２２年５月６日付け民一第１０８０号通達）。また，裁判

の判決が確定した場合は，確定によって離婚が成立し，不受理申出は当然に失効するので，離婚届は受理できます。

―縁組・離縁―

【第１問】

普通養子縁組届の届出人及び家庭裁判所の許可の要否について，以下の場合に分けて検討してください。

1　養子が１０歳の場合

2　養子が１５歳の場合

3　養子が２０歳の場合

【解　答】

1　届出人について

養親及び養子となる者が届出人となります（民法第７９９条，戸籍法第６６条）。１５歳に達した者は，意思能力を有する限り単独で縁組をすることができますが，養子となる者が１５歳未満の場合は，縁組の代諾をする者が届出人となります（民法第７９７条，戸籍法第６８条）。

(1) 養子が１０歳の場合

養子となる者が１５歳未満のときは，法定代理人が本人に代わって縁組の承諾をすることになります（民法第７９７条）。子が嫡出子の場合，父母が婚姻中であれば父母，父母が離婚していれば離婚届出時に親権者と定められた父又は母が法定代理人となりますが，その後親権者が変更されている場合は，変更後の親権者が届出人となります。

子が嫡出でない子で，養親となる父又は母が養子となる子の親権者である場合は，利益相反の関係が生じるため，特別代理人を選任して，その特別代理人が縁組の代諾をすることになります（昭和２３年７月２０日付け民事甲第２２２５号民事局長回答）。ただし，このような場合でも，配偶者とともに縁組をする場合は，特別代理人の選任は要しないこととされ，親権者が届出人になることができます（昭和６３年９月１７日付け民二第５１６５号民事局長通達）。

(2) 養子が１５歳の場合

養子となる者が１５歳以上の場合は，その者が未成年であっても，

親権者や後見人が縁組の承諾をすることはできませんので（民法第７９７条），本人が自らの意思により縁組をすることになります。

したがって，本問の場合，縁組の当事者である養親となる者と養子本人が届出人となります。

(3) 養子が２０歳の場合

縁組の当事者である養親となる者と養子本人が届出人となります。

2　家庭裁判所の許可の要否について

未成年者を養子とする場合は，家庭裁判所の許可を得なければならないとされています（民法第７９８条本文）。

ただし，自分の嫡出でない子・孫等や配偶者の子・孫等，直系卑属を養子とする場合は，養子が不利益を被る縁組がされるおそれはないであろうとの趣旨から，家庭裁判所の許可は不要とされています（民法第７９８条ただし書）。

(1) 養子が１０歳の場合

原則，家庭裁判所の許可が必要ですが，自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です。

(2) 養子が１５歳の場合

上記(1)と同様です。

(3) 養子が２０歳の場合

成年者を養子とする場合は，家庭裁判所の許可を得る必要はありません。

【第２問】

１５歳の子が，母の後夫と縁組するときの母の同意（養親の配偶者としての同意）の要否について，以下の場合に分けて検討してください。

1　子が嫡出子である場合

2　子が嫡出でない子である場合

【解　答】

配偶者のある者が未成年者を養子とするには，配偶者とともにしなければならないとされています。ただし，配偶者の嫡出子を養子とする場合は，この限りではありません（民法第７９５条）。つまり，嫡出でない子につ

いては，必ず夫婦が共同で縁組をすることとされています。

1　子が嫡出子である場合

配偶者の嫡出子を養子とするときは，単独で養子縁組をすることになります（民法第７９５条ただし書）。嫡出親子関係を有する当事者は縁組をすることができませんので（昭和２３年１月１３日付け民事甲第１７号民事局長通達(17)），母は縁組当事者となることはありません。

したがって，本問の場合，養親の配偶者である母の同意が必要となります（民法第７９６条）。この場合は，同意を証する書面を添付するか，届書の「その他」欄に同意する旨を付記し，署名・押印をして届出をすることになります（戸籍法第３８条第１項，昭和６２年１０月１日付け民二第５０００号民事局長通達第１の１(2)イ）。

なお，養子が１５歳未満の場合で母が縁組の代諾者（届出人）であるときは，代諾の意思表示に同意の趣旨も含まれていると解されることから，養親の配偶者として別途母の同意を求める必要はありません（上記通達第１の１(2)イ）。

2　子が嫡出でない子である場合

配偶者の未成年の嫡出でない子を養子とする場合は，配偶者とともにしなければなりません。

したがって，本問の場合，母は後夫とともに縁組をしますので，母自身が縁組の当事者（養親）となることから，母の同意は必要ありません（民法第７９６条ただし書）。

【第３問】

窓口にＡ女が来庁し，子Ｃの養子離縁の件で相談がありました。

子Ｃ（５歳）は，Ａ女の前婚婚姻中に出生した子（嫡出子）ですが，Ａ女の再婚相手であるＢ男と養子縁組をしています。Ａ女とＢ男は，Ｂ男の氏で婚姻しましたが，最近，親権者をＡ女と定めて離婚しました。現在，Ａ女は戸籍法第７７条の２の届出をしてＢ男の氏を名乗っています。

なお，Ａさんは前婚解消後，婚姻前の氏で新戸籍を編製し，その後，子Ｃと同籍していました。

以下について検討してください。

1　養子離縁届（養父Ｂ，養子Ｃ）の届出人は誰ですか。

2　離縁後の子Ｃの戸籍はどうなりますか。

3　Ａ女と子Ｃが同籍するためには，どうすればよいですか。

4　子ＣがＡ女の嫡出でない子である場合，上記１，２及び３で異なる点があればその点についても検討してください。

【解　答】

１５歳未満の養子が離縁をする場合は，養子の離縁後に法定代理人となるべき者が，養子に代わって離縁の協議をしなければなりません（民法第８１１条第２項）。

また，養子は離縁により縁組前の氏に復し，縁組前の戸籍に復籍しますが，その戸籍が既に除かれているとき又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは，新戸籍を編製します（民法第８１６条，戸籍法第１９条）。

ただし，配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁した場合は，この限りではありません（民法第８１６条第１項ただし書）。

1　届出人について

養子離縁届の届出人は養子と養親ですが（民法第８１１条第１項，戸籍法第７０条），子Ｃは１５歳未満なので，養子の離縁後に法定代理人となるべき者が，子Ｃに代わって離縁の届出をすることになります（民法第８１１条第２項）。

したがって，離婚のときに定められた子Ｃの親権者Ａ女と養父であるＢ男が届出人となります。

2　子Ｃの戸籍変動について

子Ｃは，原則，縁組前の氏であるＡ女の前婚解消後の氏に復することになりますが，他に在籍者がいなかったため，縁組前の戸籍は除かれていますので，子Ｃは単独で新戸籍を編製することになります。

3　Ａ女と子Ｃが同籍する方法について

(1) 子Ｃは縁組前の戸籍に入籍するのが原則ですが，離縁届出時に戸籍法第７７条の２の届出により編製されている母（Ａ女）の戸籍に同籍する旨を表示したときは，直接，母（Ａ女）の戸籍に入籍することができるとされています（昭和５２年２月２４日付け法務省民二第１３９０号民事第二課長依命回答）。この取扱いが認められるのは，母（Ａ女）が離婚によって復氏した民法上の氏Ａ（呼称上はＢ）と子Ｃが離縁によって復する民法上の氏Ａが同じだからです。

具体的な方法としては，届書のその他欄に「養子は母Ａ女と同籍することを希望する」旨を記載して届出をすることになります。

(2) 上記２のように，離縁によって子Ｃが新戸籍を編製した後にＡ女との同籍を希望する場合は，Ａ女と同籍する旨の入籍届により，Ａ女の戸籍に入籍することができます。

4　子ＣがＡ女の嫡出でない子である場合

配偶者の未成年の嫡出でない子を養子とする場合は，配偶者とともにしなければならないとされています（民法第７９５条）。また，養親が夫婦である場合において，未成年者と離縁をする場合は，夫婦がともにしなければならないとされています（民法第８１１条の２）。

(1) 届出人について

上記１と同様，子Ｃは１５歳未満なので，養子の離縁後に法定代理人となるべき者が子Ｃに代わって離縁の届出をすることになります。

本問の場合，養親であるＡ女とＢ男は既に親権者をＡ女と定めて離婚していますので，養親一方のみとの離縁が可能であり，届出人はＡ女とＢ男となります。

(2) 子Ｃの戸籍変動について

子ＣはＡ女（実母）とＢ男（養父）とともに縁組をしており，養父とのみ離縁しても，養母との縁組が継続しているので，子Ｃの戸籍に変動はありません。

(3) Ａ女と子Ｃが同籍する方法について

上記(2)のとおり，子ＣがＢ男と離縁をしても子Ｃの戸籍に変動は生じないので，子Ｃの民法上の氏はＢのままとなります。一方，Ａ女の民法上の氏は離婚によりＡに復氏していますので，子ＣとＡ女の民法上の氏が異なることから，家庭裁判所の許可を得て「Ａの氏を称する入籍届」をすることにより，Ａ女（養母）の戸籍に入籍することができます（民法第７９１条第１項，戸籍法第９８条第１項）。

—死亡・失踪—

【第１問】

次の者について死亡届の届出人になれるかどうか検討して下さい。また，４(2)について処理方法を検討してください。

１　死亡した者の子（１４歳）

２　死亡した者の妻の妹の夫

(1)　同居していない場合

(2)　同居している場合

３　生活保護受給者で独居生活者が私立病院で死亡しました。

(1)　某市の職員（ケースワーカー）

(2)　入院前入所していた老人ホームの施設長

４　○○マンションで独居生活者が自宅で死亡しました。

(1)　地域の民生委員・自治会長

(2)　家主が死亡届出を拒否した場合の処理

【解　答】

１　届出人になれます。

戸籍の届出には報告的届出・創設的届出を問わず意思能力が必要とされ，その意思能力の有無の判定は届出当時にその人が届出事件の性質及び効果を理解するに足りる能力があるかどうかを個々的に決定しなければなりませんが，自己のなす事柄を了知することができる程度に知能の発達した者と認めることができる場合においては，意思能力があるものと認めて差し支えないとされています（大正５年４月１９日付け民第４８１号法務局長回答・訓令通牒（つうちょう）録別編１５６ページ）。

したがって，１４歳の子は意思能力があると判定し死亡届の届出人になれます。

また，未成年者については罰則をもって届出を強制することは穏当（おんとう）を欠くため，法定代理人すなわち親権を行う者又は後見人が届出義務者として未成年者に代わって届出をすべきものとされています（戸籍法第３１条第１項）。

しかし，報告的届出は，既成の事実ないし法律関係を事後的に届け出るにすぎないものであるから，未成年者であっても意思能力を有す

る限り本人からの届出を拒否する理由はなく，これを認めたとしても弊害はないといえるので，未成年者が自ら届出をすることを妨げないとされています（戸籍法第３１条第１項ただし書）。

2 (1)　届出人になれません。

死亡届の届出義務者は第１に同居の親族，第２にその他の同居者，第３に家主，地主又は家屋若しくは土地の管理人とされており，同居の親族以外の親族，後見人，保佐人，補助人及び任意後見人も届出資格があるとされています（戸籍法第８７条）。

親族とは，六親等内の血族，配偶者，三親等内の姻族であり（民法第７２５条），姻族とは他方配偶者の血族であるので，死亡した者の妻の妹の夫は姻族ではないため，届出人にはなれません。ちなみに，死亡した者の妻の妹又はその子供は届出人になれます。

(2)　届出人になれます。

親族として届出人にはなれませんが，同居者として届出義務者となります。

3 (1)　届出人にはなれません。

(2)　届出人になれる場合となれない場合があります。

死亡場所の家主，地主又は家屋若しくは土地の管理人は死亡者がその場で死亡した場合のみ届出義務を負うものと解されます(昭和１１年５月４日付け民事甲第３６１号民事局長回答（ロ))。今回は私立病院が死亡の場所ですので，私立病院の施設長が届出義務者になります。なお，この場合の届書への記載事項については，「公設所の長」に準じた取扱いとして差し支えないとされており，届書に所要の記載がされているときは，届出人欄に本籍の表示および生年月日の記載がされていなくても，届出を受理して差し支えありません（平成２２年６月２４日付け法務省民一第１５５１号通知，戸籍誌８４６号８８ページ)。

ただし，入院直後に病院で死亡した場合は生活の根拠は死亡直前までの老人ホームであり，施設長が詳しく死亡者の実態を把握しているため，私立病院長から迅速な届出がされない場合は，老人ホームの施設長から家主又は家屋管理人として届出があれば受理して差し支えないと考えられます（戸籍誌第５４２号５９ページ)。なお，入院直後とはいかなる場合をいうのかは，具体的事

案に応じて運用・解釈すべきです（戸籍だより第８４号２１ページ）。

４(1)　届出人にはなれません。

ただし，持家の方が死亡した場合で親族等の届出義務者がいない場合や，同居していない親族が死亡届出をしない場合などは，民生委員・自治会長などの届出資格のない者からの届出を死亡記載申出書（死亡届書を代用可能）とみなし，管轄法務局長の記載許可を得て職権記載することになります（昭和２２年６月１１日付け民甲第３３５号回答・訓令通牒録①２０ノ４ページ及び昭和２５年６月２０日付け民甲第１７２２号回答・訓令通牒録①５０３ページ）。

(2)　処理について

報告的届出について，届出を怠っている者があることを知ったときは，その者に対し，相当の期間を定めて，その期間内に届出をすべき旨を催告するよう規定されている（戸籍法第４４条第１項）ほか，それでも届出をしない場合は更に相当の期間を定めて再催告をすることができると規定されています（戸籍法第４４条第２項）。

催告は戸籍法施行規則付録第１９号書式を用い，出来る限り簡易書留を用いることが望ましく，また，催告書に書かれている戸籍法第１３６条「催告期間を徒過した者に対する過料」の抜粋も添付することが望ましいと思います。過料は届出の励行を図るための措置として課されるものであり（行政罰），「科料」（刑罰）とは自らその性質が異なります。

よって，家主に催告をし，それでも届出しない場合は死亡の事実を速やかに戸籍に反映するため，管轄法務局の記載許可を得て職権記載を行うことになりますが，同居していない親族にも死亡届の届出資格がありますから，死亡者の戸籍を確認して生存している親族がいることが判明した場合には，職権記載の前提として，その親族に対して届出意思があるかを確認するべきだと思います。

また，催告をしても届出をしなかった家主に対しては，家主の住所地を管轄する簡易裁判所にその旨を通知しなければならないとされています（戸籍法施行規則第６５条）。

【第２問】

警察官から本籍不明者の死亡報告があった後，身元が判明しました。以下の場合の処理について検討してください。

1　親族から死亡届出がされたあと，警察官から分明報告がされた。

2　警察官から分明報告がされたあと，親族から死亡届出がされた。

【解　答】

1　本籍不明者について，警察官からの死亡報告後に本籍等が明らかになったときは，戸籍法第９２条第２項の規定により，警察官から分明報告をしなければなりません。また，届出義務者が死亡者を認識したときは，その日から１０日以内に死亡の届出をしなければなりません（同条第３項）。

よって，親族からの死亡届を受理して戸籍の記載をします。なお，その後に警察官からの分明報告があった場合は，戸籍発収簿に記載し，先の死亡報告とともに戸籍の記載を要しない届書類として保存します（戸籍法施行規則第５０条）。

2　警察官からの分明報告に基づいて，先の死亡報告とともに戸籍の記載をします。なお，分明報告がされた後においては，戸籍法第９２条第３項の届出義務は免れますが，戸籍法第９２条が死亡届と分明報告を並行して要求している趣旨は，死亡に関する戸籍の記載を迅速に漏れなく，かつ，正確を期するためであるので，その後に死亡の届出があった場合もこれを受理し，受理した死亡届については，すでに死亡報告と分明報告に基づき戸籍の記載が完了しているため，死亡届書は戸籍の記載を要しない届書類として保存します（戸籍法施行規則第５０条）。

【第３問】

日本人配偶者がいる外国人が死亡しました。以下の場合について，死亡届は受理できますか。また，処理について検討して下さい。

1　日本国内で死亡した場合

2　外国で死亡した場合

【解　答】

1　受理できます。

外国人についても日本国内に居住する限りは，戸籍法の施行地域内において発生した出生・死亡等の報告的届出事件について届出をすべき義務を有し，その届出を正当な理由なくして期間内にしなかったときはその懈怠(けたい)の責めを負うべきものとされています（昭和２４年３月２３日付け民事甲第３９６１号民事局長回答・訓令通牒(つうちょう)録①２３６ノ２ページ)。

この際，日本人配偶者の戸籍に婚姻解消事項を記載するため，死亡届書のその他欄に「婚姻解消事項を記載されたい旨の表示，日本人生存配偶者の氏名，戸籍の表示」を記載してもらう必要があります。また，死亡届書は外国人に関する届書として保存することになります(戸籍法施行規則第５０条)。

2　死亡届は受理できません。

戸籍法は，日本国内で生じた人の身分に関する事項について，その者が日本人か外国人かを問わず属地的にすべての人に適用され(属地的効力)，また，日本人については外国で生じた事項についても属人的に適用されます(属人的効力)。しかし，外国で生じた外国人の身分に関する事項については適用されないので，死亡届は受理できません。

なお，婚姻解消事項を記載する必要があるため，日本人配偶者又はその親族から死亡の事実を証する書面（訳文添付）を添付の上，婚姻解消事由の記載に必要な事項の申出をさせ，（例えば死亡届書部分を申出書として利用する。）市区町村限りの職権でその旨を記載します。

【第４問】

失踪宣告の裁判が確定し失踪届に基づき戸籍の記載がされました。この程，警察から親族に失踪者の死亡連絡があり，親族から死亡届を提出したい旨の相談がありました。

1　死亡届は受理できますか。

2　失踪宣告の記載はどうなりますか。

【解　答】

1　受理できます。

失踪宣告に基づいて死亡とみなされた者についての死亡届も，これを受理し戸籍に死亡の記載をすることとされています（昭和２９年２月２３日付け民甲第２９１通達・訓令通牒録②１８３４ページ）。なお，失踪届に基づいて失踪者が消除されたことによりその戸籍が除籍になっている場合には，消除された戸籍(除籍)全部を回復した上で死亡の記載をし，同日付でその戸籍全部を消除します。

2　失踪の記載は民法第３２条の規定によって，利害関係者からの請求により失踪宣告取消の審判が確定し，戸籍法第９４条に基づき失踪宣告取消届があるまではそのままにしておくしかありません。

質疑応答事例（１００）

問１【離婚無効の審判が確定した場合の戸籍訂正の範囲について】

妻は，協議離婚をした後に子を自己の戸籍に入籍させ，転籍をした。その後，協議離婚無効の審判が確定し，戸籍法第１１６条による戸籍訂正申請がされたが，これをもって転籍無効の戸籍訂正を行うことはできるか。

（回答）

戸籍法第１１６条の申請で訂正可能な範囲は，離婚届に直接関係する部分のみである。したがって，妻の転籍及び子の入籍事項は戸籍法第１１６条による訂正はできず，別途，子の入籍及び転籍に関する戸籍法第１１４条または第１１３条の訂正許可を得る必要がある。しかし，事件本人が前述の戸籍訂正申請を行わない場合は，戸籍法第２４条第２項による戸籍訂正となる。

参考：戸籍誌第６１１号１ページ，同第６３１号７３ページ

問２【帰化後の父の戸籍に子を入籍させるための家庭裁判所の許可の要否について】

韓国人父と日本人母の嫡出子について，母の死亡後に父が帰化し，その後，子が帰化した父の戸籍に入籍するには家庭裁判所の許可が必要か。

（回答）

民法第７９０条に「嫡出である子は，父母の氏を称する。」とあり，その父母の氏とは婚姻によって称する氏であるが，日本人が外国人と婚姻した場合は，日本人の氏に変更はない。一方，父の氏は帰化によって創設されたものであり，嫡出子の氏とは異なる。

よって，子が父の戸籍に入籍するためには家庭裁判所の許可を要する。

参考：戸籍誌第５６３号６８ページ

問３【死亡者が任意後見契約者である場合の死亡届出人について】

登記事項証明書に任意後見契約者として記載されている者が死亡した場合，死亡届をする者がいなければ，任意後見受任者は届出人となることができるか。

（回答）

任意後見契約は任意後見監督人が選任されたときからその効力を生じ，任意後見受任者は任意後見監督人が選任されないと任意後見人ではないので，死亡届の届出人となることはできない。

参考：任意後見契約に関する法律第２条第１項，同条第４項

問４【任意後見受任者からの死亡届について】

今般，任意後見受任者から死亡届が提出された。資格を証する書類として，成年後見監督人の記載がない登記事項証明書及び公正証書が添付されている。しかし，登記事項証明書は平成２０年に交付されたものであり，３か月を超えているが，この登記事項証明書をもって資格を証する書面とすることができるか。

（回答）

成年後見人の資格を証する書面については，平成２２年の通達改正により発行後３か月という規定はなくなった。しかし，任意後見受任者は任意後見監督人が選任されるまでは任意後見人ではないので，添付された登記事項証明書からでは届出資格を有する者であるという確認はできない。

よって，資格を証する書面として扱うことはできない。

参考：平成２０年４月７日付け法務省民一第１０００号民事局長通達

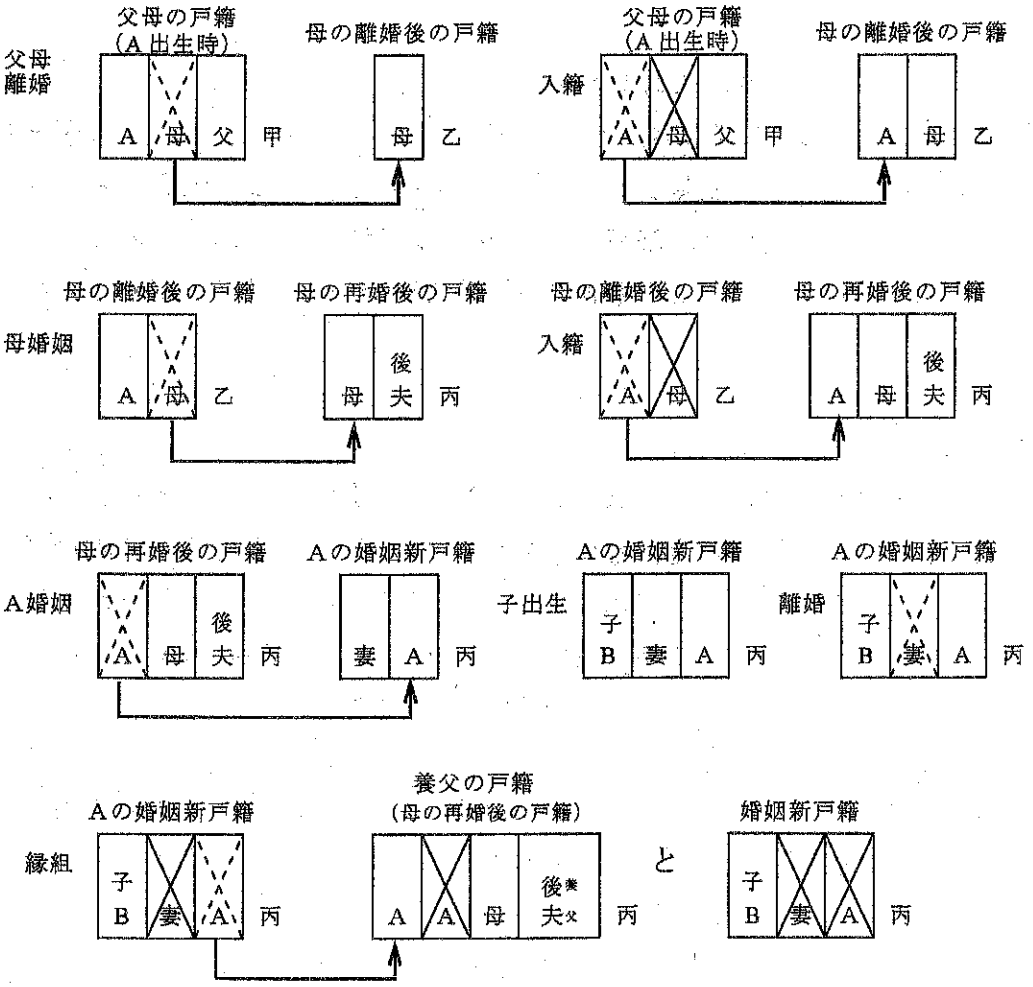
参考：平成２２年５月６日付け法務省民一第１０８０号民事局長通達

問5【母の後夫と同籍していた者が自己の氏を称して婚姻後，離婚し，母の後夫と養子縁組した。婚姻中に出生した自己の子と同籍する場合の家庭裁判所の許可の要否について】

嫡出子であるA男は，父母の離婚後，母の戸籍に入籍した。その後母は再婚し，A男は母の後夫の戸籍に入籍後，自己の氏を称する婚姻をし，子Bの出生後に離婚した。その後，A男は母の後夫と養子縁組をし，後夫の戸籍に入籍している。

今般，A男から子Bと同籍したい旨の相談を受けたが，どうすればよいか。

【戸籍の流れ】



（回答）

Ａ男の民法上の氏は，①出生時「父母の氏」，②母の戸籍に入籍後「母の氏」，③母の再婚時の戸籍に入籍後「母の氏」，④Ａ男の婚姻後「夫（自己）の氏」，⑤養子縁組後「養父の氏」と変動している。一方，子Ｂの民法上の氏は「父母の氏」であり，Ａ男の縁組後の氏と相違している。

よって，子Ｂは民法第７９１条第１項による家庭裁判所の許可を得て，入籍届を提出すれば，Ａ男の新戸籍が編製され，子ＢはＡ男の戸籍に入籍することができる。

参考：戸籍誌第５７０号１ページ，同３６ページ
　　戸籍時報第４７７号３７ページ，第４９１号３５ページ

問６【入籍届の届出期間について】

夫の氏を称する婚姻をした妻が，子の親権者を母と定めて協議離婚し，母は離婚時の氏を称するために戸籍法第７７条の２の届を同時に提出した。その後，母は子を自己の戸籍に入籍させるため，家庭裁判所の許可を得たが，母は子の入籍届出をしないまま他男と夫の氏を称する婚姻をした。

今般，母から他男との協議離婚及び子と同籍したい旨の相談があった。家庭裁判所の許可を得た当時の母の戸籍は除籍となっているが母の離婚後の戸籍に子を入籍させることは可能か。

（回答）

他男との離婚届が提出されると母は復氏し，以前子が母と同籍するために家庭裁判所で許可を得た当時の氏と同一の氏になるので，子は改めて家庭裁判所の許可を得ることなく母の離婚後の戸籍に入籍することができる。

なお，入籍届は創設的届出であるので届出期間の定めはない。

参考：戸籍時報第３５４号６７ページ
　　戸籍誌第５５８号６８ページ
　　戸籍だより第５４号３４ページ，同第１４０号３２ページ

問７【死亡年月日の記載について】

死亡届書及び死体検案書中，死亡したとき欄に，「平成２３年５月１日午後２時３０分前後位」と記載されている。このような場合，戸籍にはどのように記載すればよいか。

（回答）

「前後」，「位」，「頃」，「推定」は，いずれも同義であると考えられるので「午後２時３０分頃」と読み替えて記載すればよい。

参考：戸籍時報第４８３号５５ページ
　　戸籍だより第１００号２９ページ

問８【難民と称するスリランカ人男と日本人女の創設的婚姻届について】

日本在住のスリランカ人男から日本人女との創設的婚姻届を届出したい旨の相談があった。スリランカ人男は，自己が難民であるためパスポートを有しておらず，また，大使館へ行くこともできないと言っているがどのように回答すればよいか。

（回答）

スリランカ人男が法務大臣が発行する難民認定証明書を持っているのであれば，その者の準拠法は日本法となるので，それを確認することが先決であるが，大使館で婚姻要件具備証明書等が発行されない場合は，直接本国に婚姻要件具備証明書，国籍証明書を請求するよう指導し，これらの書類を提出させる。なお，提出された書類に疑義がなければ市区町村限りで受理することになるが，要件具備証明書が取得できない場合は，国籍証明書，独身証明書，出生証明書，申述書を提出するよう指導し，この場合は，受理照会事案となる。

また，受理照会の場合，本国官憲発行の出生証明書，独身証明書及び国籍証明書により審査することになるが，スリランカは外国公文書の認証を不要とする条約（ハーグ条約）に加盟していないため，本国のスリランカ外務省の認証及び在日スリランカ大使館の認証がないと様式確認ができない可能性があるので，それらの手続も併せて事件本人に指導する。

参考：昭和５７年３月３０日付け民二第２４９５号民事局長通達
戸籍誌第５４６号２６ページ

問９【創設的離婚届の取下げについて】

妻は，本籍地宛てに離婚届を郵便ポストに投函したが，離婚届が受領される前に同人から離婚届を取りやめたい旨の電話連絡があった。妻に対し，電話による取下げには応じられないこと，及び取下げの手続については離婚届と同一の印鑑を押印した取下書を持参していただき，窓口で本人確認をした上で離婚届を返却する旨伝えたが，妻は来庁できないと言っている。

このような場合，郵送による取下げは可能か。

（回答）

届書は，不備がなければ直ちに受理しなければならないものであり，事件本人が窓口に出頭しない場合は，取下意思が確認できないため，電話や郵送による取下げには応じられない。

なお，届書が受理されていなければ，当事者一方が取下書を持参し，本人確認ができれば取下げに応じても差し支えないが，後日のトラブルを避けるためにも双方に出頭してもらい，取下書を徴するのが望ましい。

参考：戸籍誌第６６２号６５ページ

問１０【協議離婚届の代理署名について】

夫が拘置所に拘留中のため，離婚届に署名することができないとして，妻が夫の署名をし，離婚届を提出したが，受理してよいか。

（回答）

民法第７６４条で準用する同法第７３９条の規定により，創設的離婚届には当事者双方が署名するのが原則である。戸籍法施行規則第６２条の規定は，身体障害などやむを得ない場合は代書を認める規定であるので，本件の場合は該当しないため，受理できない。

参考：戸籍法施行規則解説５５５ページ

問１１【短期入所介護施設の入所者が死亡した場合の当該施設長からの死亡届出について】

短期入所介護施設に入所していた者が施設内で亡くなり，当該施設長から死亡届出がされたが受理することができるか。

（回答）

介護施設内で死亡したので，当該施設長は家屋管理人として届出義務があるので受理してよい。

なお，死亡届出の際，届書には届出人の住所，氏名，生年月日，本籍の記載が必要となる。

参考：戸籍だより第８４号２１ページ

問１２【外国人母の称する通称氏への変更の可否について】

日本人父と韓国人母が４歳と２歳の嫡出子の親権者を母と定めて離婚した。韓国人母から子の氏を自己の通称氏にしたい旨の相談があったが可能か。

（回答）

戸籍の筆頭者又は配偶者でない者が，直接外国人父又は母の通称氏に変更できるという規定はないので，戸籍法第１０７条第４項と同条第１項による家庭裁判所の許可を得て氏の変更届を提出すれば可能である。

また，この家庭裁判所の許可は１つの審判によってされていても可能であるが，氏の変更届は戸籍法第１０７条第４項の届書と，同条第１項の届書の２件が必要となる。

なお，子の戸籍については，戸籍法第１０７条第４項による氏の変更届により，子は母の本名の氏で新戸籍が編製され，その後，戸籍法第１０７条第１項による氏の変更届によって，子は母の通称氏に変更されるため，別々の戸籍となる。

参考：戸籍だより第１３６号３２ページ
　　戸籍誌第５６４号７９ページ

問１３【在監中である者の届書の住所欄の記載について】

在監中の者との養子縁組届について，養子の住民票が在監中に職権消除されているが受理することは可能か。

（回答）

住所欄を空欄とし，その他欄に住所がない旨及び居所（施設の所在地）を記載させた上で受理する。

参考：戸籍誌第７００号７０ページ

問１４【氏の変更届に確定証明書が添付されていない場合の処理について】

氏の変更届が受理された後に，確定証明書が添付されていないことが判明したが，どのように処理をすればよいか。

（回答）

氏の変更が戸籍に記載される前であり，かつ氏の変更の審判確定日が届出日より前である場合は，確定証明書を追完させ，また，確定日が届出日より後であれば，受理撤回をして再度届出させる。

なお，既に氏変更の記載が戸籍にされている場合は，そのままにしておく。

参考：昭和３９年４月２３・２４日岐阜県連合戸籍事務協議会

♪♪戸籍雑感♪♪

～初めて戸籍事務を担当して～

私が在籍する大阪法務局堺支局戸籍課は，戸籍課長１名，戸籍係長１名，戸籍係員１名，の合計３名で構成されています。

私は，昨年４月に和歌山から転勤してまいりました。私の出身地は和歌山県田辺市で，同市は和歌山県のほぼ中央に位置し，山々の緑と清らかな水，美しい海岸線と豊かな自然に恵まれた風光明媚な地域です。また，古代から中世にかけて本宮・新宮・那智の熊野三山への信仰が高まり，上皇・貴族から庶民に至るまで，多くの人々が歩いた熊野古道は「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産にも登録されています。さらに，田辺市は英雄や文化人も輩出しており，同市の三大偉人には，世界的博物学・民族学者である南方熊楠，合気道の創始者である植芝盛平翁，歴史上の豪傑である武蔵坊弁慶らがいます。

このように，都会とはあまり無縁であった私が，果たして堺支局でやっていけるのだろうかと転勤当初は不安な気持ちでいっぱいでした。昨年は国籍事務を担当しましたが，初めて携わる事務であること，また堺支局の帰化事務は複雑で難解な事案が多いことから，最初はとても戸惑いましたが，様々な事案に出会ったお陰で私自身にとっては大変勉強になった１年でした。

そして，今年４月からは，戸籍事務を担当し，はや４か月が過ぎました。振り返ってみますと，４月は，人事異動により戸籍課内では，私以外の職員が一新したこと，また私自身が戸籍事務に不慣れで市区役所からの問い合わせや受理照会，さらに一般の方々からの問い合わせが多かったことから，瞬く間に過ぎ去ってしまいました。

５月は，戸籍事務等現地指導で２か所の区役所へ行かせていただきました。また，本年度第１回目の戸籍事務研究会が開催され，今後の同会のあり方等について活発な話し合いがされました。その際に，ベテラン職員の方々から，長い戸籍実務経験の中から，珍しい事案や事務処理上苦慮した事案等について紹介していただいたことで，私自身にとっても大変勉強になりました。

今後の予定として，市区役所からの受理照会の処理，戸籍事務コンピュータ化に関する調査，除籍及び改製原戸籍の磁気ディスク化に関する調査，２か所の区役所への戸籍事務等現地指導があります。

このように，毎日が予定で埋め尽くされている中で，市区役所や一般の方々からの問い合わせがあると，とても忙しく感じられることから，時にはくじけそうにもなりますが，その都度，先輩や同僚らからアドバイスをいただきながら，日々の事務に取り組んでいます。

これからも，皆様方にはご迷惑をお掛けするかもしれませんが，一生懸命，私なりに努力をしていきたいと考えておりますので，今後ともご指導ごべんたつをいただきますようよろしくお願いいたします。

（堺支局戸籍課戸籍係長　坂本博志）

☆☆☆☆☆☆戸籍のポケット☆☆☆☆☆☆
☆☆戸籍の届書から見える世相☆☆

昨年，法務省民事局民事第一課長から，医療法人又は個人が経営する病院の管理者が死亡の届出をする際の届書への記載事項の取扱いについての通知が発出されました。

この通知の内容は，医療法人又は個人が経営する病院の管理者が家屋管理人として死亡の届出をする場合において，届書の届出人欄に病院の所在地，名称，管理者の資格，氏名等が記載されているときは，届出人欄に本籍の表示及び生年月日の記載がされていなくても，届書を受理して差し支えないとするものです。この通知が発出された理由には，医師が家屋管理人としてする届出の届出人の記載を，公設所の長と同じように簡便にすることだけでなく，医師個人の本籍，生年月日を記載することについての問題提起がされたためであるとされています。

この通知の背景には，戸籍の届出人にもプライバシー保護の観点に立った理由があることはもちろんですが，このような病院で死亡したものの死亡届出をする親族や同居者等の届出義務者がいない人が近年増えていることが，そもそもの発端として挙げられると思います。さらに，現代社会における「無縁社会」や「孤独死」といった問題が背景にあるのは想像に難くありません。

そこで，これらの用語について調べてみると，「無縁社会」とは，高齢や病気になっても頼る相手がおらず，すべてを１人でやらなければならない人が増える社会とされており，「孤独死」とは，内閣府の高齢社会白書によれば，「孤立死」と表現され，誰にも看取られることなく息を引き取り，その後，相当期間放置される状況とされています。

このような「無縁社会」や「孤立死」の現状を裏付けるものとして，東京都監察医務院が公表しているデータによれば，東京２３区内における１人暮らしで６５歳以上の人の自宅での死亡者数は，平成１９年，２０年，２１年と３年連続で２，０００人を超えており，また，都市再生機構が運営管理する賃貸住宅約７６万戸において，単身の居住者が誰にも看取られることなく賃貸住宅内で死亡したケース（自殺や他殺は除く。）は，平成

２１年度に６６５件，６５歳以上に限ると４７２件となり，平成１２年度に比べ全体で約３倍，６５歳以上で約４倍に増加しているそうです。これらの死亡者数がすべて孤立死であるわけではありませんが，いわゆる孤立死の多くがこの人数に含まれると考えられることから，孤立死も同様に高い水準にあるものと推測されるとのことです。

その原因が，現代の高齢者の社会的孤立（家族や地域社会の交流が客観的にみて著しく乏しい状態）にあることは間違いないのですが，その内容も大都市になればなるほど，地域のつながりを感じる人が少ない傾向が現れています。また，日本の高齢者は困ったときに頼るのが，近所の人や友人よりも別居の家族，親族が多く血縁関係を中心に人間関係を構築しており，近所の人や友人との関係がやや希薄である様子がうかがえるようです。

現代においては，日本の旧来の地域社会や血縁社会が煩わしいと感じる人が増加し，多くの日本人が地方から都市に住むようになってきたものであって，都市の中で他人に干渉されずに生活することを望むこと自体は，必ずしも悪いことであると思いません。しかしながら，このような孤立死が増え続けていく現状は決して好ましいものではなく，何らかの改善は図られるべきであろうと思います。

日本における高齢化社会の進行の現状をみてみれば，一朝一夕に解決できる問題ではありませんが，少なくとも高齢者の社会的孤立を防止することから始めなければ，問題解決にはなりません。そのためには高齢者自身が社会の担い手として活躍すること（居場所づくり，世代間交流，ボランティア活動等）ができるための取組が必要であり，そうすることで孤立死減少のための一助になろうかと思います。

このように高齢者自身に地域とのきずなを築いてもらうことが期待されますが，地域のきずなを再生するためには，高齢者だけでなく世代を超えて国民全体で行っていく必要があり，高齢になっても元気な間は地域における社会的な活動（ボランティア活動等）に参加し，私達のような働き盛りの世代も仕事と社会的な活動を両立することができるような社会の実現が重要であるとされています。

おわりに，死亡届に関する通知を調査する機会があり，そこから「無縁社会」や「孤立死」について関心が生じたため，調べ始めたものでありましたが，この問題は，社会の一員として，また，誰もが将来多かれ少なか

れ必ず直面するであろう問題であるだけに，今後とも真剣に考えながら，戸籍の仕事に励んでいきたいと考えています。

（参考　平成２３年版高齢社会白書　内閣府）

（戸籍課　棟尾）

気仙沼支援結果報告

民事行政部戸籍課　秋山

平成２３年７月１１日から１５日までの５日間，戸籍課から高木係長と私の２人で，気仙沼市役所市民課の支援に行ってきました。支援内容及び期間中の出来事について，報告します。

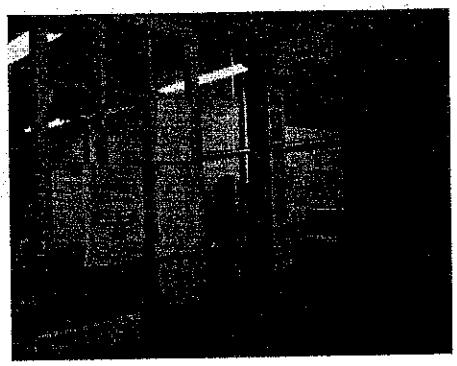
１　気仙沼市内の状況について

７月１１日の朝８時に仙台本局を出発し，気仙沼市まで移動しました。仙台本局から気仙沼支局仮設事務所に派遣される登記官が２名おられたので，その方々の運転する車に乗せていただきました。所要時間は２時間半程度です。気仙沼市は，宮城県の一番北の，岩手県との県境に位置していますので，仙台本局からはかなり遠いです。

気仙沼市に入っても，はじめは地震被害の痕跡が全くわかりませんでした。コンビニや飲食店も通常どおり営業していました。支援先の気仙沼市役所も，地震による建物の損傷はほとんどなく，高台にあるため津波の被害も免れたそうです。

↑気仙沼市役所

しかし，市役所から坂道を下りて，商店街を海側に歩いてみると，角を曲がった瞬間に，いきなり津波の被災地域が現れました。この落差にはショックを受けました。



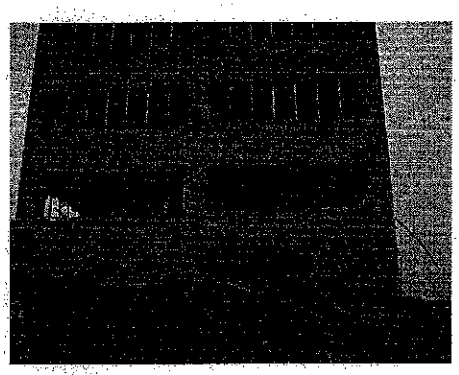
↑気仙沼支局仮設事務所

気仙沼支局は仙台本局に移転しましたが，仮設事務所が市役所の裏手にある廃校の中にあります。仙台局の職員が２名ずつ交代で勤務していて，不動産登記も法人登記も担当しなければなりません。相談員や事務補佐員もおられますが忙しそうでした。

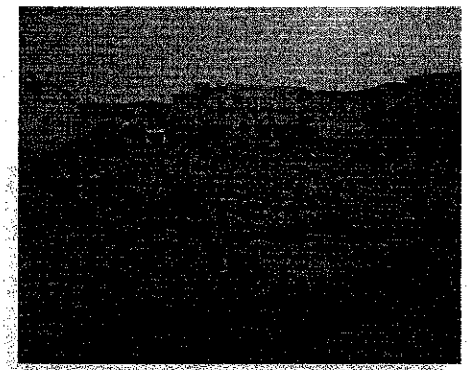
2　被災地域（気仙沼支局周辺等）の状況について

毎日の支援活動終了後，派遣登記官の方々に，気仙沼支局周辺等の被災地を案内していただきました。

支局周辺は，津波の被害のために，居住用の建物は基礎しか残っておらず，支局や県合同庁舎等の鉄筋ビルも，津波の達した２階部分まで破壊されている状態でした。また，周囲には魚の腐ったような異臭が漂い，支局内には見たこともないような大きなハエが大量発生していました。津波後に火災が発生した地域もあり，何の予備知識もなく現場に連れてこられたとしたら，ここは戦場だと言われても信じてしまうのではないかと思うような惨状でした。



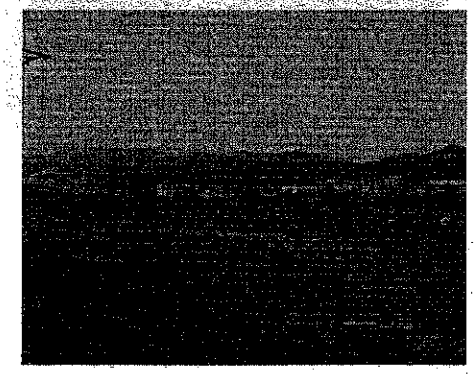
↑気仙沼支局



←気仙沼支局周辺

私たちが撮影した写真を，いくつかご紹介しますが，今回の震災の被害の恐ろしさは，やはり現場に立ってみなければわかりません。

案内してくださった派遣登記官の方々も，御家族が震災の被害にあったとのことでしたので，はじめは，写真を撮影することにちゅうちょしました。しかし，派遣登記官の方々は，震災直後は被災地の写真を撮影されることに抵抗があったが，今では被災地の現状を全国の人に知ってもらいたいという思いを持っているとおっしゃって，私たちをあちこちの被災地に連れて行ってくださいました。



↑気仙沼市鹿折地区

（船が陸上に乗り上げています。海は右手のはるか向こうにあります。）

3　支援内容について

私たちの行った支援の内容は，気仙沼市役所の市民課で死亡届の相談を受けるというものです。

死亡届といっても，医師の死亡診断書等の添付された通常の死亡届ではなく，地震後の津波で流され，御遺体が発見されていない方の死亡届です。死亡診断書等の添付がない場合，通常は法務局に照会されるのですが，今回の震災による犠牲者については，市区町村限りで死亡届を受理することが認められています。死亡診断書等がない代わりに，届出人である親族からの申述書，最後に本人に会った人がいればその人の申述書，警察からの遺体未発見の証明書等を添付してもらいます。

申述書には，津波発生時に本人がいた場所（又はいたと思われる場所），避難時の状況等を詳しく記載してもらわなければなりません。既に震災から4か月ほど経過し，お盆も近づいた時期であったので，御遺族も気持ちの整理をつけて来られることが多かったですが，お話をお聞きしているうちに涙ぐまれることもありました。家族と手をつないで一緒に避難していたのに，津波に巻き込まれて離ればなれになってしまったという方のお話などをお聞きしていると，こちらも胸がつぶれるような思いになりました。

しかし，気仙沼の皆さんは，穏やかで我慢強い人が多く，追加書類の提出をお願いしても嫌な顔一つせずに応じていただけますし，気仙沼の地理に不案内な私たちが，申述書に記載された地名が地図上どこにあるのか等お聞きしても，親切に説明してくださいました。市役所の職員の皆さんも，御自身が被災者という方もおられて大変な状況の中，来庁者に丁寧に接し，適正に事務処理をされていました。

4　最後に

気仙沼市内には大島という島があり，市役所の近くから，フェリーで20分ほどで行くことができます。大島も津波及び火災の被害を受けた地域であるとのことでしたので，4日目の支援の後，フェリーに乗って行ってみました。

フェリーから見る気仙沼湾は，多くの人の生命を奪った津波が発生したことが信じられないくらい穏やかで，被災地が背景にあるにも関わらず，美しいと感じられました。これからも継続して支援を行い，復興した町並みを背景にした気仙沼湾を見たいと思いました。

今回の気仙沼支援は，大阪局並びに仙台局の多くの皆さんの御協力のおかげで，無事に終えることができました。皆さんにお礼申し上げます。仙台局の皆さんはお疲れのところ，地元復興の気持ちだけで頑張っていらっしゃいますので，皆さんも，またこのような東北支援の機会があれば，是非行ってみてください。

←フェリーから見た気仙沼支局（左）と県合同庁舎（右）
（津波発生時，多くの周辺住民が避難してきたそうです。）

気仙沼湾の景色→

※※※

§§§

★　「戸籍雑感」

今回は堺支局の坂本係長に，「初めて戸籍事務を担当して」と題して，御執筆いただきました。支局の戸籍係長は戸籍事務だけでなく，国籍事務も兼務しなければならないので大変ですが，頑張っていただきたいと思います。

★　「戸籍のポケット」

「戸籍の届書から見える世相」と題して，棟尾事務官に御執筆いただきました。日本における高齢化社会の進行が国民全体の問題であるということをあらためて認識させられました。

★　「気仙沼支援報告」

被災地への支援に当課の高木第１係長と秋山事務官が気仙沼市役所へ行かれ，同市役所の窓口で死亡届の相談業務を担当されました。お疲れ様でした。現場の苦労や大変さは実際に行った者でないとわからないと思いますが，大変貴重な体験をされたと思います。被災された地域の皆様が一日も早く平常な生活を取り戻されることをお祈りし，心より御見舞い申し上げます。

（編集子　松田）

§§§

戸籍だより　第１４２号（平２３．８）

目　　次

◎　巻頭言「戸籍・国籍事務について」
大阪法務局民事行政部長　小沼　邦彦　… 1

◎　「就任の御挨拶」
大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会
会　長　野村　俊明　… 4

◎　平成２３年度市区町村戸籍事務従事職員初級者研修　… 5
セミナー問題・解答
（出生・認知）　大阪市西淀川区　黒瀬　陽子
（婚姻・離婚）　茨木市　東元　円香
（縁組・離縁）　箕面市　木村　尚子
（死亡・失踪）　堺市南区　森田　恭平

◎　電話による質疑応答事例（１００）　第　二　係　…26

◎　戸籍雑感「初めて戸籍事務を担当して」　坂本　博志　…34

◎　戸籍のポケット「戸籍の届書から見える世相」
棟尾　仁　…36

◎　気仙沼支援結果報告　秋山　亜希子…39

◎　告知板（行事予定，次号掲載予定内容）　…43

◎　編集後記　…44